

실종·유괴정보 발령 요건 및 기준

1. 실종·유괴정보 발령 요건

명 칭	발령 요건
가. 실종정보	1) 다음의 요건을 모두 갖춘 경우 실종정보를 발령할 수 있다. 가) 보호자가 별지 제7호서식의 동의서를 서면으로 제출할 것 나) 실종아동등의 상습적인 가출 전력이 없을 것 다) 실종아동등의 생명·신체에 대한 피해 발생이 우려될 것 2) 1)의 나) 및 다)에 대하여는 범죄심리전문가의 의견을 들을 수 있다. 3) 1)에 따른 기준을 충족하더라도 실종아동등이 유괴 또는 납치되었다는 명백한 증거가 존재하는 경우 실종정보를 발령하여서는 아니된다.
나. 유괴정보	1) 다음의 요건을 모두 갖춘 경우 유괴정보를 발령할 수 있다. 가) 보호자가 별지 제8호서식의 동의서를 서면으로 제출할 것 나) 유괴 또는 납치 사건으로 의심할 만한 증거나 단서가 존재할 것 다) 정보발령에 대한 국가수사본부장의 승인이 있을 것 2) 1)의 나)에 대하여는 범죄심리전문가의 의견을 들을 수 있다.
다. 정보해제	1) 대상자를 발견하거나 범인을 검거한 경우 2) 보호자가 해제를 요구하거나 정보발령 기간이 종료된 경우 3) 기타 수사 등의 이유로 정보발령의 중단이 필요하다고 인정된 경우

비고

1. 보호자로부터 실종·유괴정보 관련 동의서를 제출받는 경우 담당 경찰관은 사전에 보호자에게 다음의 사항들을 설명하여야 한다.

가. 실종아동등의 인적사항이 일반인에게 공개된다는 사실

나. 실종·유괴정보 발령은 일반인들의 제보를 유도하여 실종아동등을 발견하기 위한 수단이라는 사실

다. 그 밖에 당해 사건의 특성상 보호자에게 설명할 필요가 있다고 인정되는 사실

2. 시·도경찰청장은 필요한 경우 지역 실정, 발령 빈도 등을 고려하여 실종정보 발령 요건 중 1)의 나) 및 다)에 대한 구체적인 판단 기준을 마련할 수 있다.

2. 실종·유괴정보 발령 기준

구 분	발령 기준
가. 정보발령 지역·기간	1) 다음의 장소들을 고려하여 실종·유괴정보 발령 지역을 정한다. 가) 실종아동등의 주거지 또는 주소지 나) 실종 전 최종적으로 목격되었던 장소 다) CCTV 영상자료, 위치추적, 카드 사용내역 등 객관적인 자료를 통하여 실종아동등이 소재하고 있다고 인정되는 장소 라) 기타 정황상 실종아동등이 소재하고 있을 가능성이 높은 장소 2) 정보발령 기간은 보호자와 협의하여 정하되, 특별한 사유가 없으면 실종아동등 발견시까지로 한다.
나. 송출 수단·매체	1) 실종·유괴정보 발령 시 실종아동등 사건의 중대성과 발령의 효과성 등을 고려하여 다음의 범위 내에서 송출 수단·매체를 정한다. 가) 협약기관을 통한 정보 공개 나) 실종·유괴정보 문자메시지 송출 다) 기관 홈페이지, 사회관계망서비스를 통한 정보 공개 라) 전단지, 현수막 등 그 밖의 수단·매체 활용 2) 1)의 가)에 따라 협약기관에 정보 공개를 요청하는 경우 표준 문안·도안 등 발령에 필요한 자료를 첨부하여 협조를 요청하여야 한다. 다만, 협약기관과 협의하여 별도의 협조절차·방법 등을 정한 경우 그에 따른다. 3) 1)의 나)에 따른 문자메시지 송출은 [별표2]의 기준을 적용한다.
다. 공개정보 의 범위	1) 실종·유괴 정보 발령 시 다음의 정보를 공개한다. 가) 실종·유괴 경위 및 일시·장소, 대상 구분 나) 실종아동등의 성명, 사진, 나이, 성별, 국적, 신장, 몸무게, 착의 2) 필요한 경우 다음의 구분에 따라 정보를 추가 공개할 수 있다. 가) 실종정보 : 체격, 얼굴형, 두발색상·형태, 점·흉터 등 신체특징 등 실종아동등의 발견 및 복귀를 위하여 필요한 최소한의 정보 나) 유괴정보 : 용의자의 성명, 사진, 나이, 직업, 신체특징, 착용의상, 차량정보 등 유괴된 아동등의 발견 및 복귀를 위하여 필요한 최소한의 정보